

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению о неразглашении конфиденциальной информации
и об ограничении использования результатов интеллектуальной
деятельности
от «16» июля 2026 г.
(далее — «Основное соглашение»)

о порядке передачи и использования элементов Продукта
Разработчика (PulseTeam)
в Проекте CosmicMind

г. _____ «__» _____ 2026 г.

Индивидуальный предприниматель Приходько Виталий Александрович, ИНН 463237451107, расчётный счёт 40802810000000069057, БИК 044525974, именуемый в дальнейшем «Правообладатель», с одной стороны,

и Индивидуальный предприниматель Смирнов Сергей Евгеньевич, ИНН 784815635497, ОГРНИП 326784700194735, юридический адрес: 196240, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 69, корп. 3, литера А, кв. 30, расчётный счёт 40802810300009694958 в АО «ТБанк», БИК 044525974, корр. счёт 30101810145250000974, именуемый в дальнейшем «Разработчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее — «Соглашение») о нижеследующем.

1. Предмет

1.1. Настоящее Соглашение заключено во исполнение пункта 5.3 Основного соглашения и определяет условия передачи и использования отдельных элементов Продукта Разработчика «PulseTeam» (сайт pulseteam.online, Telegram-бот и связанные компоненты) в составе Проекта CosmicMind (далее — «Модуль Pulse» / «Модуль»).

1.2. Разработчик предоставляет Правообладателю неисключительную, возмездную, отзывную лицензию на использование Передаваемых элементов (раздел 2) исключительно в составе Проекта CosmicMind для оказания услуг конечным клиентам Правообладателя на территории Российской Федерации.

1.3. Исключительные права на Продукт Разработчика в целом, а также право самостоятельно развивать, лицензировать и коммерциализировать PulseTeam вне Проекта CosmicMind, сохраняются за Разработчиком.

1.4. Настоящее Соглашение не является отчуждением исключительного права. Любое отчуждение либо расширение объёма прав допускается только отдельным письменным изменением настоящего Соглашения.

2. Что передаётся (Передаваемые элементы)

2.1. В Модуль Pulse для встраивания / интеграции в CosmicMind передаются следующие категории результатов интеллектуальной деятельности Разработчика (в объёме, конкретизируемом Приложениями / актами передачи):

- логика и сценарии сбора обратной связи персонала после смены (pulse-check): оценки, темы проблем, личные факторы, комментарии;
- модули отчётности и сводок для руководства (включая правила формирования инсайтов «цифры + голос смены»);
- модель данных событий обратной связи и проблем смен, пригодная для синхронизации с платформой CosmicMind;
- интерфейсные и сервисные компоненты, необходимые для работы Модуля внутри экосистемы CosmicMind (по согласованному техническому описанию);
- документация, описание API / форматов обмена, необходимые для интеграции и сопровождения.

2.2. Не передаются (если прямо не указано в акте передачи): товарный знак / бренд PulseTeam как самостоятельный продукт; клиентская база и договоры Разработчика вне совместных клиентов CosmicMind; доступы к инфраструктуре Разработчика; сырые базы с идентификаторами Telegram без обезличивания; иные элементы, не перечисленные в акте.

2.3. Конкретный перечень файлов, репозиториев, схем и версий фиксируется Приложением № 1 (Акт передачи) к настоящему Соглашению. Без подписанного акта элемент не считается переданным (п. 5.3–5.5 Основного соглашения).

3. Коммерческие условия: что и за сколько

3.1. Цена Модуля для конечного клиента. Подписка на Модуль Pulse в составе CosmicMind для одной точки (ресторана) составляет 2 900 (две тысячи девятьсот) рублей в месяц, без НДС (Разработчик применяет специальный налоговый режим / порядок налогообложения согласно своему статусу; при необходимости НДС указывается отдельно).

3.2. Распределение выручки (70 / 30). Из суммы, фактически полученной Правообладателем от конечного клиента за Модуль Pulse за расчётный месяц, Стороны распределяют:

— 70 % — Разработчику (ИП Смирнов С.Е.);

— 30 % — Правообладателю (ИП Приходько В.А.).

Пример: при оплате клиентом 2 900 ₽ за точку в месяц Разработчику причитается 2 030 ₽, Правообладателю — 870 ₽.

3.3. Затраты. Расходы на инфраструктуру, хостинг, хранение данных, поддержку платформы CosmicMind, продажи, внедрение и биллинг конечных клиентов в части Модуля Pulse несёт Правообладатель и не удерживает их из доли Разработчика, если иное не согласовано письменно.

3.4. Порядок расчётов. Правообладатель ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчётным, направляет Разработчику отчёт: число оплаченных точек Модуля, сумма поступлений, расчёт долей. Выплата доли Разработчика — в течение 5 (пяти) рабочих дней после отчёта на расчётный счёт Разработчика, указанный в реквизитах. Форма закрывающих документов — акт / УПД по согласованию.

3.5. Изменение цены Модуля и пропорции 70/30 допускается только письменным дополнительным соглашением Сторон.

4. Интеграция данных и AI-аналитика

4.1. Стороны намерены обеспечить синхронизацию данных Модуля с платформой CosmicMind так, чтобы AI Правообладателя мог формировать для операционных директоров связанные инсайты вида: операционный / финансовый сигнал (например, задержка выплат) + сигналы персонала (жалобы на кухню, организацию, нагрузку) + рекомендуемые действия.

4.2. Разработчик передаёт для интеграции структурированный поток событий и агрегированные отчёты (формат JSON/JSONL/API — по Техническому приложению № 2), а не «сырую» базу целиком. Идентификаторы пользователей Telegram подлежат обезличиванию либо хэшированию, если иное не требуется законом и не согласовано в DPA.

4.3. Обработка персональных данных клиентов и сотрудников регулируется отдельным соглашением о поручении обработки ПДн (при необходимости) и политиками Сторон. Разработчик не передаёт Правообладателю данные пилотных клиентов без правового основания и согласия соответствующего клиента, если иное не предусмотрено договором с таким клиентом.

5. Срок, отзыв лицензии

5.1. Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует 12 (двенадцать) месяцев с автоматической пролонгацией на тот же срок, если ни одна из Сторон не уведомит другую об отказе от пролонгации за 30 дней.

5.2. Разработчик вправе отозвать лицензию при существенной просрочке выплат (более 20 календарных дней) либо существенном выходе Правообладателя за пределы раздела 2, с письменным уведомлением и сроком на устранение 10 рабочих дней.

6. Прочее

6.1. Во всём остальном Стороны руководствуются Основным соглашением. При противоречии в части PulseTeam / Модуля Pulse приоритет имеет настоящее Соглашение.

6.2. Приложения: № 1 — Акт передачи элементов; № 2 — Техническое описание интеграции и форматов данных (могут подписываться позже).

6.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Допускается подписание путём обмена скан-копиями / ЭДО.

7. Реквизиты и подписи

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

ИП Приходько Виталий Александрович

ИНН: 463237451107

Р/с: 40802810000000069057

БИК: 044525974 · ТБанк

_____ / Приходько В.А. /

РАЗРАБОТЧИК

ИП Смирнов Сергей Евгеньевич

ИНН: 784815635497

ОГРНИП: 326784700194735

Р/с: 40802810300009694958

БИК: 044525974 · ТБанк

Адрес: СПб, ул. Варшавская, 69к3, кв.30

_____ / Смирнов С.Е. /

Приложение № 1 (шаблон). Акт передачи элементов

Дата: «__» _____ 2026 г. Передано Разработчиком / принято Правообладателем:

1) _____ (описание, версия, репозиторий/файл)

2) _____

3) _____

Объём прав: в соответствии с п. 1.2 Дополнительного соглашения № 1.

Подписи: Разработчик _____ / Смирнов С.Е. / Правообладатель _____ / Приходько В.А. /